

REPUBLICA DEL ECUADOR



NOTARIA DEL CANTON EL EMPALME "VELASCO IBARRA"

COPIA DE LA ESCRITURA DE

De PROTOCOLIZACION DE ADJUDICACION CON HIPOTECA

Otorga INSTITUTO ECUATORIANO DE REFORMA AGRARIA Y COLONIZACION

No. PRIMERA COPIA

A favor de JOSE TOBAR CARBOPINA

A fojas de Registro de ESCRITURAS PUBLICAS

del Registro de Escrituras Públicas del año 19 ⁸⁷

Ab. VICENTE CRUZ PLAZA

NOTARIO

EL EMPALME, Septiembre 3 DE 19 ⁸⁷



PROVIDENCIA PARA ADJUDICACION CON HIPOTECA

INSTITUTO ECUATORIANO DE REFORMA AGRARIA Y COLONIZACION.- DIRECCION EJECUTIVA-

Quito, a 24. de JUNIO de 1982; a las 3:40. de la TARDE

VISTOS: JOSE TOMAR CARDOPINA.

ha (n) presentado la solicitud No. 45.576 encaminada a obtener la adjudicación del (los) lote (s) de terreno baldío (s) No. (s) cuya cabida es de 37,80 hectáreas, y que se halla (n) ubicado (s) en la zona 36 de la parroquia guayas cantón Empalme..... provincia GUAYAS dentro de la
Luego de tramitada legalmente la referida solicitud mediante la calificación que se ha hecho del (ios) peticionario (s) y cumplidos los requisitos de planificación y lotización, en conformidad con las disposiciones de los artículos 28 y 29 de la Ley de Tierras Baldías y Colonización, se ha fijado como precio de hectárea del (los) lote (s) solicitado (s) la sumade \$1.770,00. (UNMIL SETECIENTOS SETENTA SUCRES 00/100) incluido el valor de linderación, lo que da un valor total de \$66.906,00 (SESENTA Y SEISMIL NOVECIENTOS SEIS SUCRES 00/100) por lo que el (los) lote (s) en referencia que pagaderos a 15 años plazo y con el interes del 2. % anual, asciende a la cantidad de (\$77.312,65); por lo que el (los) solicitante (s) acepta (n) la siguiente forma de pago:

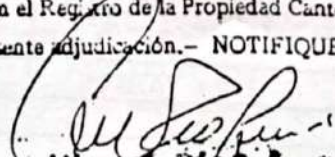
LINDERACION: Rcbo de Ingreso No. VARIOS			Fecha: VARIOS		Valor \$/ 1.864,80
ABANO INICIAL: Rcbo de Ingreso No.			Fecha:		Valor \$/
CREDITO					
TITULOS	VENCIMIENTO	VALOR	TITULOS	VENCIMIENTO	VALOR
No. 44142	31-V-83	\$/5.029,85	No. 44150	31-V-91	\$/5.029,85
No. 44143	31-V-84	\$/5.029,85	No. 44151	31-V-92	\$/5.029,85
No. 44144	31-V-85	\$/5.029,85	No. 44152	31-V-93	\$/5.029,85
No. 44145	31-V-86	\$/5.029,85	No. 44153	31-V-94	\$/5.029,85
No. 44146	31-V-87	\$/5.029,85	No. 44154	31-V-95	\$/5.029,85
No. 44147	31-V-88	\$/5.029,85	No. 44155	31-V-96	\$/5.029,85
No. 44148	31-V-89	\$/5.029,85	No. 44156	31-V-97	5.029,85
No. 44149	31-V-90	\$/5.029,85	Subtotal		\$/75.447,35
			VALOR TOTAL		\$/77.312,65

Por las consideraciones antes expuestas, ADJUDICASE a JOSE TOMAR CARDOPINA.

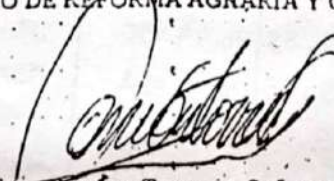
el (los) lote (s) de terreno ya expresado (s), con la cabida que se deja establecida y dentro de los siguientes linderos:

NORTE: Hdros. de PEDRO ESPINOZA en 60mts. R.N.75-OOE; 190mts. R. S.78-3OE; 340mts. R. Promedio S.65-OOE.- SUR: PASCUAL TOMAR en 380mts. R,S.73-OOE.- ESTE: RIO CONGO.- OESTE: ESTERO LA SALIDA.

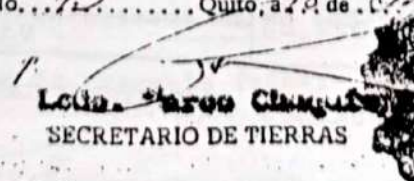
La presente adjudicación queda expresamente sujeta a las condiciones rectorias establecidas en el artículo 39 de la Ley de Tierras Baldías y Colonización y, además a las siguientes: a) que el (los) adjudicatario (s) dejará (n) espacios libres de por lo menos cuatro metros de ancho a los costados del (los) lote (s) adjudicado (s) o en los sitios más adecuados para constituir servidumbres de tránsito en beneficio de los colonos agricultores ubicados en los respaldos y zonas aledañas; b) que el (los) adjudicatario (s) cultivará (n) por lo menos la mitad del (los) lote (s) adjudicado (s) en un plazo no mayor de cinco años, cultivos que el IERAC podrá calificarlos, desconociendo la calidad de tales a las simples desmontaciones y rastrojos debiendo incrementarse los cultivos anualmente, en un 10% del terreno aprovechable hasta su total explotación; c) que el (los) adjudicatario (s) no podrá (n) enajenar el (los) lote (s) materia de la presente adjudicación durante los próximos cinco años y mientras se halla pendiente de pago alguna parte del precio, transcurrido este tiempo requerirá autorización expresa del IERAC para hacerlo; d) que el adjudicatario dejará un 10% del terreno adjudicado, con fines de reforestación, o destinará una área similar como reserva forestal.— La presente adjudicación no dá derecho a saneamiento por evicción y se la realiza en relación a la cabida, sin embargo de lo cual, si la cabida fuere mayor a la expresada en esta providencia, el exceso continuará perteneciendo al Estado, que podrá disponerlo libremente aún cuando estuviese cultivado, pero si la cabida fuere inferior a la expresada, ello no dará derecho al (los) adjudicatario (s) para formular ninguna reclamación, debiendo conformarse con la cabida que existiere dentro de los linderos arriba expresados.— La adjudicación se resolverá caso de comprobarse dolo, siguiendo el trámite previsto en el Artículo 17 de la Ley de Procedimiento Agrario.— Para responder por los valores adeudados a plazos, el predio adjudicado queda hipotecado en favor del IERAC en su totalidad, con los cultivos, edificaciones y demás accesorios y dicho gravamen comprenderá: los aumentos, mejoras, cultivos, edificaciones que posteriormente se introdujeran en él.— Por falta de pago de los dividendos adeudados a plazos el IERAC podrá declarar resuelta la adjudicación o proceder al cobro de los saldos adeudados a cuyo efecto el (los) adjudicatario (s) se somete (n) a la jurisdicción coactiva de que el IERAC se halla investido.— Copia auténtica de la presente providencia, una vez inscrita en el Registro General de Tierras del IERAC y anotada en el Registro de la Propiedad Cantonal, protocolícese en una Notaría con el plano que ha servido de base a la presente adjudicación.— NOTIFIQUESE.—


Ing. Miguel Niebla Velazco
DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO
ECUATORIANO DE REFORMA AGRARIA Y COLONIZACION

CERTIFICO.—


Ldo. Ramón Torres Galarza
SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO
ECUATORIANO DE REFORMA AGRARIA Y COLONIZACION

La adjudicación que antecede queda anotada en esta fecha, en el Registro General de Tierras del IERAC, en el Folio No. 1.2.6.2.9 Tomo No. 713 Quito, a 18 de Octubre de 1955. CERTIFICO.—


Ldo. Marcos Chacabarro
SECRETARIO DE TIERRAS

Elaborado por:

Vto. Bueno:

Tramite: **Secretaría Dpto. Tipo de intervención** CO.
de Tierras

ADJUDICACIONES.

Original: Expediente

1a. copia: Expediente

2a. copia: Notaría

3a. copia: Contabilidad

4a. copia: Estadística

Es fiel copia del original Quito, a 22 de Noviembre de 1955. CERTIFICO.—



SECRETARIA GENERAL. IERAC

CERTIFICO: que la Adjudicación que antecede, queda inscrita con el número 120 del Registro de Propiedad y suentada en el Repertorio bajo el número 1136.-El Empalme, 21 de Agosto de 1987.

El Registrador de la Propiedad



[Signature]
Aca. IVAN VELAZQUEZ
Registrador de la Propiedad
del Cantón El Empalme



CERTIFICO: que la Hipoteca que antecede, queda inscrita con el número 213 del Registro de Hipotecas y suentada en el Repertorio bajo el número 1137.-El Empalme, 21 de Agosto de 1987.-

El Registrador de la Propiedad



[Signature]
Aca. IVAN VELAZQUEZ
Registrador de la Propiedad
del Cantón El Empalme

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION

Abogado Vicente Cruz Plaza, Notario Público de este Can-

tón, doy fé, que la Providencia de Adjudicación con Hipoteca que antecede, queda Protocolizada en el Registro de Escrituras Públicas a mi cargo, en la presente fecha.- El Empalme, Septiembre 3 de

1987 *[Signature]*
Abog. Vicente Cruz Plaza
Notario - El Empalme

Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero es-

ta SEGUNDA COPIA, que sello, rubrico y firmo como Notario de este
cantón, el mismo día de su Protocolización.



[Handwritten signature]
Not. Vicente Cruz Plaza
Notario y Librero

SOLICITUD DE TIERRAS

Señor Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización.

JOSE RUPERTO TOBAR CARBOPINA,

ciudadano ecuatoriano

de 43 años de edad, de estado civil casado,

portador de la cédula de identidad número 22-0022.705,

en Quedado,

ante usted

solicito que en conformidad con lo dispuesto en los Artículos 29 y siguientes de la Ley de Tierras Baldías y Colonización, se digna

enajenar en mi favor el lote de terreno de propiedad del IERAC, cuya cabida es de 37,60 hectáreas, situado en la jurisdicción de la parroquia Guayas

Cantón Empulmo

Provincia Guayas

Estoy inscrito, en cumplimiento de las disposiciones legales, en el Registro de aspirantes a adjudicatario, con el No. Me someto a las condiciones resolutorias establecidas en el Art. 39 de la Ley y las que usted considere del caso imponerlas en la provincia de adjudicación y acepto que por la parte del precio que se ordenare pagar a plazos, quede hipotecado en favor del IERAC el mismo lote materia de la adjudicación.

Muy atentamente,

SOLICITANTE

YO, ANA M. VALVERDE A.
con mi marido JOSE R. TOBAR C.

conyugue del solicitante me obligo solidariamente
respecto a la obligación hipotecaria y de
todas las condiciones resolutorias que afecten la adjudicación.

PRESENTADO EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE REFORMA AGRARIA Y COLONIZACION.-

En Quedado a, veinticinco
a las diez y cincuenta de la mañana

de Marzo

19 80

LE CERTIFICO,

DEPARTAMENTO DE ADJUDICACIONES

TESTIGO

SECRETARIO

INSTITUTO ECUATORIANO DE REFORMA AGRARIA Y COLONIZACION

INFORME

00599

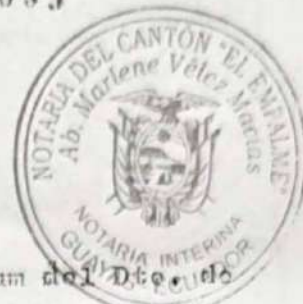
Abr. Samuel Rodríguez Soriano
Jefe Zonal de la Zona de Guayaquil

Agr. Marco Guevara Perlaza

TRAMITE DE ADJUDICACION

Quevedo, a

28 FEB. 1968



En cumplimiento de orden interna emitida por Memorandum del Dto. de Guayaquil, se procede a la Audiencia con el fin de actualizar expediente para Adjudicación del Sr. JOSE UMBERTO TOBAR CARNODEA, ubicado en el Sector El Congo, misión que estuvo a mi cargo la inspección y de la misma que informo a continuación.

UBICACION : Zona #.
 JURISDICCION : Parroquia La Guayas, Cantón Emplame, Provincia Guayas
 MUNICIPIO : S/N.
 PROPIETARIO : INURAC.
 POSSESIONARIO : José R. Tobar C.
 EXTENSION : 34 Has. aproximadamente
 LINDEROS :
 NORTE : Segundo Tobar
 SUR : Auxiliadora Coboña y Marco Espinosa
 ESTE : Río Congo
 OESTE : Estero La Saiba
 ESTADO DE TENENCIA : El predio viene manteniendo el posesionario me-

diante su esfuerzo propio desde tiempos atrás y siendo el mismo una unidad agrícola, aspirando en la actualidad legalizar las tierras al Estado como contempla la Ley de Reforma Agraria.

ESTADO DE EXPLOTACION. El predio se encuentra cultivado de 20 Has. de cacao en producción de 25 años de edad el resto con pasto saboya con sus respectivos potreros (cercados tres hilos) en las que mantiene varias cabezas de ganado vacuno.

CONSTRUCCIONES. Casa de material del medio

TOPOGRAFIA. Ondulada

SUELO. Franco arcilloso

VIAS DE ACCESO. Camino veranero que llega al predio

ESTUDIO ECONOMICO. El posesionario tiene un gasto de 73.600 sucres en mantenimiento de huertas y potreros, obteniendo una producción de 5 ca. por Ha. en cacao lo cual con su recaudo hato le da un rendimiento de 33.400 sucres anualmente y globalmente.

OBSERVACIONES. Por ubicación, distancia, topografía, clase de suelos y cultivos, estimo que la Ha. tiene un valor de 600 sucres salvo criterios a los cuales dejo a consideración.

CONCLUSIONES. El predio representa una unidad agrícola, sin tener problema de carácter agrario (linderos, sembradores), por lo que considero precedente la Adjudicación.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad al Jefe Zonal para los fines consiguientes.

De Ud. Att.

DIOS, PAZ Y JUSTICIA

Agr. Marco Guevara Perlaza

INSPECTOR AGRARIO DE LA ZONAS ZONAL DE GUAYAS



FECHATURA ZONAL
 Quevedo - Los Ríos

CALCULO DEL PRECIO DE LA TIERRA

LUGAR :

Quito

FECHA :

16-11-50

NO:

Juan Antonio Lopez

No. DE EXPEDIENTE:

45876

COLONIZACION

38,50

PRECIO POR HECTAREA

264,00

PRECIO TOTAL

10.174,00

INICIAL

16-11-50

TOTAL :

SALDO :

PLAZO :

AMORTIZACION:

SUB TOTAL :

0,00

OBSERVACIONES :

ELABORADO POR :

APROBADO POR :

0414-For. No. 008



CONTROL DE ADJUDICACION DE TIERRAS

FECHA:

2-Mayo-180

MATERNO:

Carbepina

NOMBRES:

José Riquelme

CED. IDENTIDAD No.

12-01-2008

ADJUDICACIONES

PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	SITIO	NoHAS.	NoEXPED.	FECHA

OBSERVACIONES:

NO CONSTA ADJUDICACION REG.

REVISADO POR:

f).

IMPRESO: 07/07/07
E.S.A.C. - Quito - Ecuador

COMPROBANTE DE INGRESO (AGENCIAS Y EQUIPOS MOVILES)

Nº 82453

Fecha QUEVEDO, 7 marzo 1977

JOSE RUPERTO TOBAR CALVO I.A. - - - -

de UN MIL 00/100.- - - - -

SIGUIENTES CONCEPTOS:

VALORES

tierra lote de 37,60 Has., zona 36.-\$/ 1.000,00

ción abajo detallada, por

rés desde al

stas

1.000,00

CODIFICACION	
CREDITO	
DEBITO	

de pago: En Efectivo ☒ / Cheque No. Bco. ☐

ito bancario No. 27523 / (Otros) ☐

a cta. 2273

de cobro No. Título de crédito No. Fecha emisión Lugar ubicación Centro costo

cedente No. Deudor No. Hacienda - Zona - Lote Fecha vencimiento

en (Lugar)

RECIBI CONFORME

Abogado José Quiñónez O., nombre

TONAT. DEL TERRAC AU VEDO.

TESORERIA O DELEGACION	CONTABILIDAD	REVISION	CONTABILIDAD	TABULACION	CONTABILIDAD
Recibido por:	Registrado por:	Revisado por:	Contabilizado en Diario Mayor	Preparado por	Contabilizado en auxiliar

PARA EL EXPEDIENTE O ARCHIVO

Edil. PATRIA -

LT 00/100 CUENAS.-MAY/..

1.000,00

10-4

040.-QUITO.

GEN. 273 Lotea en Banto-
Canto, por abono tierra.

MAYO 7/77.



Quedado.

Control: 1.000.

Donde se compraron Cta. 273 Lotea en Banto
00/100 CUENAS (2 1.000,00), por abono tierra
de donde Roberto Lopez Calvo.

QUITO.

MAYO 7/77.





RUPERTO TOVAR
ZONA 36 AREA 37,80 HAS
ESCALA: 1:20000
LA GUAYAS EMPALME.III/80

Alfonso
Dto Tce JEF. DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS
IERAL QUEVEDO

